

34

NASITA BINTI YUSOF
lwn.
BAHAUDIN BIN MUHAMED

Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Dr. Haji Mohd Na'im bin Haji Mokhtar (Pengerusi), YA Tuan Haji Mohd Amran bin Mat Zain (Ahli Panel) dan YA Dato' Haji Mohd. Shukor Bin Sabudin (Ahli Panel)]

Kes Rayuan (Mal) No. : 10000-017-0161-2017

[Rayuan Terhadap Keputusan Kes Harta Sepencarian - Seksyen 122 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Syarie Perayu: Tidak Diwakili.

Peguam Syarie Responden: Tidak Diwakili.

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Rayuan ini adalah terhadap sebahagian keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Tinggi Syariah pada 12 Disember 2017 dalam kes Mal No. 10300-017-0299-2014.

[2] Perayu merayu terhadap terma perintah bahawa “*Mahkamah memerintahkan aset/harta sebuah rumah yang beralamat di No. 19 Jalan AU5D/2B, Off Jalan Permata 9, Taman Cempaka, 53300 Kuala Lumpur tersebut hendaklah dinilai dengan nilai semasa dan Plaintiff adalah berhak terhadap dengan kadar sebanyak 50% dan Defendan sebanyak 50%.*”

[3] Perayu tidak berpuashati dengan keputusan tersebut dan telah memfailkan Notis Rayuan pada 22 Disember 2017 dan memplidkan lapan (8) alasan rayuan bertarikh 16 Julai 2018 seperti di muka surat 385-387 Rekod Rayuan.

[4] Responden juga tidak berpuas hati dengan keputusan tersebut dan menghujahkan kadar pembahagian ialah 70% Responden dan 30% Perayu, walau bagaimanapun Responden tidak memfailkan Notis Rayuan Balas.

FAKTA KES

[5] Perayu dan Responden telah berkahwin pada 27 Mac 1988 dan bercerai pada 7 Oktober 2013.

[6] Tempoh perkahwinan adalah hampir 26 tahun dan dikurniakan dengan empat orang anak (anak bongsu lahir pada 19 Januari 1996).

[7] Di Mahkamah Tinggi Syariah, Perayu menuntut bahawa rumah tersebut diisytiharkan sebagai harta sepencarian dan diperintahkan dijual. Keuntungan hasil jualan dibahagikan mengikut kadar 70% Perayu dan 30% Responden. Perayu juga merayu supaya lebih wang pembiayaan semula pinjaman rumah sebanyak RM101,915.11 yang diambil oleh Responden hendaklah ditolak daripada 30% bahagian Responden.

[8] Responden pula dalam pembelaannya dalam kes induk tidak bersetuju dengan kadar tersebut dan memohon Mahkamah memerintahkan kadar pembahagaian adalah sama banyak iaitu 50% Perayu dan 50% Responden.

[9] Kes ini diteruskan perbicaraan oleh Mahkamah tanpa kehadiran Defendan berdasarkan peruntukan Subseksyen 121 (2) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

[10] Bagi maksud rayuan ini, kami telah meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan, Rekod Rayuan dan Penghujahan bertulis yang telah dikemukakan oleh pihak-pihak serta Alasan Penghakiman YA Hakim Bicara. Perayu tidak berpuas hati dengan kadar pembahagian harta sepencarian yang telah diputuskan oleh YA Hakim Bicara di samping merayu supaya lebih wang pembiayaan semula pinjaman rumah sebanyak RM101,915.11 yang diambil oleh Responden hendaklah ditolak daripada bahagian Responden.

[11] Kami telah meneliti nota keterangan dan rekod rayuan yang telah dirujuk oleh pihak-pihak dalam hujah masing-masing dan kami membuat dapatan seperti berikut:

- 11.1 Berdasarkan Pernyataan Pembelaan Pindaan di muka surat 127 Rekod Rayuan, Responden menyatakan di Perenggan 2 “ *Setakat yang diakui Defendan tidak mempertikaikan pernyataan-pernyataan Plaintiff di perenggan 1 hingga 36 kepada Pernyataan Tuntutan Plaintiff Pindaan Kedua bertarikh 6 September 2016*”. Ini bermakna tuntutan-tuntutan Perayu di perenggan 1 -36 adalah diakui dan tidak dipertikaikan oleh Responden. Responden juga telah tidak hadir semasa perbicaraan untuk memberi keterangan atau

pembelaan menyebabkan perbicaraan dikendalikan berdasarkan peruntukan Subseksyen 121 (2) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.

- 11.2 Rumah tersebut telah dibeli dalam tempoh perkahwinan iaitu pada 16 November 1989 dan didaftarkan atas nama Perayu dan Responden.
- 11.3 Harga belian ialah RM69,000 melalui Syarikat Pembangunan Muzqi (M) Sdn. Bhd. dengan pinjaman sebanyak RM62,000 daripada Maybank Finance Berhad.
- 11.4 Wang pendahuluan, insurans dan bayaran khidmat peguam dibayar oleh Perayu dengan jumlah keseluruhan RM15,000.
- 11.5 Bayaran ansuran bulanan berjumlah RM448.00 bagi tempoh November 1989 sehingga April 2008 dibayar oleh Responden. Walau bagaimanapun mulai tahun 1998 hingga April 2008 pihak-pihak bersama-sama mengusahakan perniagaan Din Cafe & Bistro di Bukit Bintang dan Leisure Mall, Cheras. Bayaran ansuran bulanan rumah dibayar daripada hasil pendapatan perniagaan.

- 11.6 Pada 22 April 2004, Responden telah membuat *refinancing* rumah tersebut dengan pinjaman semula sebanyak RM157,478.00 atas nama Responden seorang. Baki pinjaman sebelum *refinancing* ialah sebanyak RM48,084.89. Wang lebihan *refinancing* tersebut setelah ditolak baki pinjaman terdahulu ialah sebanyak RM101,915.11 dan diambil oleh Responden.
- 11.7 Pihak bank telah menetapkan ansuran bulanan bagi tempoh 12 bulan pertama ialah sebanyak RM1051.00 dan seterusnya sebanyak RM1422 sebulan sehingga tamat tempoh pembiayaan pada tahun 2020.
- 11.8 Mulai April 2008 sehingga April 2011, ansuran bulanan dibayar oleh Perayu sebanyak RM1422.
- 11.9 Dipersetujui juga bahawa Responden sekali lagi telah membuat *refinancing* untuk mengurangkan komitmen bulanan kepada RM700 sebulan mulai Mei 2011.
- 11.10 Seterusnya ansuran bulanan dibayar oleh Responden bermula bulan Mei 2011 sehingga Jun 2015. Mulai bulan

Oktober 2015 bayaran ansuran bulanan sehingga kini dibayar oleh Perayu termasuk tunggakan bulan Julai, Ogos dan September 2015.

[12] Berdasarkan dapatan-dapatan tersebut kami telah membuat pengiraan secara kasar seperti dijadual berikut untuk membuat anggaran siapakah yang lebih banyak memberi sumbangan dalam memperolehi rumah tersebut.

BIL	PERKARA	PERAYU	RESPONDEN
1	Wang pendahuluan, insuran dan fi guaman	RM15,000	
2	Ansuran bulanan November 1989 sehingga Disember 1997 (98 bulan x RM448)		RM43,904
3	Ansuran bulanan Januari 1998 hingga April 2004 Mac 2008 (Dibayar melalui pendapatan perniagaan yang diusaha bersama) (76 bulan x RM448) ÷ 2 orang	RM17,024	RM17,024
4	Ansuran bulanan Mei 2004 – Mei 2005 Dibayar melalui pendapatan perniagaan yang diusaha	RM6,306	RM6306

	bersama) (12 bulan x RM1051) ÷ 2 orang		
5	Ansuran bulanan Jun 2005 – Mac 2008 Dibayar melalui pendapatan perniagaan yang diusaha bersama) (42 bulan x RM1422) ÷ 2 orang	RM29, 862	RM29, 862
6	Ansuran bulanan April 2008 – April 2011 (36 bulan x RM1422)	RM51,192	
7	Ansuran bulanan Mei 2011 sehingga Jun 2015 (49 bulan x RM700)		RM34,300
8	Ansuran bulanan Julai 2015 sehingga kini (kes diputus Disember 2017)	RM21,700	
9	JUMLAH	RM141,084	RM131,396
10	JUMLAH KESELURUHAN	RM272,480	
	KADAR PEMBAHAGIAN	51.8%	48.2%

[13] Berdasarkan pengiraan yang telah jalankan, kami dapati dalam tempoh pembelian sehingga ke tarikh kes diputuskan, sumbangan pihak-pihak adalah hampir sama iaitu 51.8% dalah Perayu dan 48.2% adalah Responden. Oleh yang demikian, kami berpendapat kadar yang

ditetapkan oleh YA Hakim Bicara masih lagi munasabah dan tidak wajar untuk kami campur tangan. Penilaian terhadap rumah tersebut pula masih wajar dinilai mengikut harga semasa memandangkan pinjaman tersebut dibuat atas nama Responden dan Responden masih mempunyai liabiliti terhadap pinjaman tersebut sehingga sekarang (walaupun dibayar oleh Perayu) dan ia selaras dengan peruntukan Subseksyen 122(2) (b) Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003.

[14] Seterusnya berkaitan dengan isu wang tunai sebanyak RM101,915.11 yang diperolehi hasil *refinancing* rumah tersebut, kami dapati perkara tersebut tidak dipertikaikan oleh Responden dalam Pernyataan Pembelaan Pindaan di muka surat 127 Rekod Rayuan. Malahan tidak ada apa-apa keterangan lain berkaitan perkara tersebut dibuat oleh Responden sebagai pembelaan. Oleh yang demikian kami berpendapat, dengan mengambil kira Subseksyen 121 (2) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003, wang tersebut wajar diiktiraf sebagai harta sepencarian dan dibahagikan mengikut nisbah 50:50 mengikut kadar bahagian pihak-pihak terhadap rumah tersebut.

[14] Berkenaan dengan kos penyelenggaraan, penambahan barangan dan perabot di rumah tersebut pula kami merujuk kepada keterangan Perayu di halaman 139 Rekod Rayuan.

Perenggan 22

S: Berapakah jumlah kos yang Puan keluarkan bagi tujuan penyelenggaraan dan penambahan barangan dan perabot di rumah tersebut?

J: Saya tidak pasti jumlah sebenar, namun dalam anggaran RM20,000 bagi keseluruhan kos penambahan rumah tersebut serta peralatan dan perabot di dalamnya.

Berdasarkan keterangan Perayu yang dibuat secara afidavit, kami menyimpulkan bahawa Perayu sendiri tidak pasti berkenaan jumlah sebenar kos yang telah dikeluarkan untuk tujuan penyelenggaraan. Perayu juga telah gagal mengemukakan sebarang keterangan bagi menyokong dakwaan tersebut sedangkan menjadi tanggungjawab Perayu untuk membuktikan dakwaannya berdasarkan Seksyen 72, 73, 74 dan 75 Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Selangor) 2003.

[15] Kami juga merujuk kepada kes ***Nornajihah Binti Ismail lwn. Muhammad Fairus Bin Basir, kes rayuan no. 10000-017-0007-2015 yang diputuskan pada 30 Mei 2016*** berkenaan isu sumbangan perabot dan kelengkapan rumah yang dituntut oleh Perayu. Dengan hormatnya kami petik ulasan Mahkamah Rayuan Syariah Selangor yang menyatakan bahawa;

“ ... pembelian perabot dan perkakasan rumah seperti mesin basuh, peti ais, sofa, set bilik tidur, set meja makan dan lain-lain tidak boleh dikira sebagai sumbangan terhadap pemerolehan tanah dan rumah tersebut kerana harta-harta tersebut juga adalah merupakan harta sepencarian yang sepatutnya dibahagikan secara berasingan mengikut kadar sumbangan pihak-pihak”.

KEPUTUSAN

SETELAH Kami meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan , Rekod Rayuan dan hujah kedua-dua pihak, maka kami sebulat suara memutuskan sebagaimana berikut:-

1. Rayuan Perayu diterima.
2. Perintah Mahkamah Tinggi Syariah dalam kes Mal No. 10300-017-0299-2014 ditambah terma bahawa wang hasil pembiayaan semula rumah tersebut sebanyak RM101,915.11 diiktiraf sebagai harta sepencarian dan dibahagikan mengikut kadar 50% Perayu dan 50% Responden.

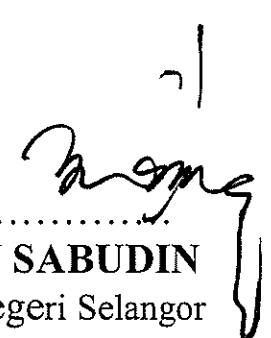
Dibaca dan ditandatangani oleh:-

- 
-
1. **YAA DATO' DR. HAJI MOHD NA'IM BIN HAJI MOKHTAR**
Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-

- 
-
2. **YA HAJI MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-

- 
-
3. **YA DATO' HAJI MOHD. SHUKOR BIN SABUDIN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor